

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1080/2535

นายสมพงษ์ เทียนคำ กับพวก

โจทก์

นางพริ้ง เวลาดิ

จำเลย

นางพริ้ง เวลาดิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้โจทก์จำเลย พิพาทเกี่ยวกับที่ดินและ
ตีราคาทุนทรัพย์ไว้ 20,000 บาท กับโจทก์ ขอให้ขับไล่จำเลยและขอคิดค่าขาดผล
ประโยชน์เป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง จึง
ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่
ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ นำสืบนอกฟ้องนอก
ประเด็นหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ได้รับวินิจฉัย ไปตามประเด็นข้อพิพาทหรือไม่ และศาล
อุทธรณ์ตั้งประเด็น วินิจฉัยใหม่โดยผิดไปจากประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ได้ หรือ
ไม่ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการวินิจฉัย จาก ศาล ฎีกา โปรดมีคำสั่งให้
รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษา ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 103)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์เลขที่
23 หมู่ที่ 2 ตำบลอินทประมูลอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นสิทธิของโจทก์ทั้ง
สองโดยสิทธิครอบครอง ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ดินแปลงดัง
กล่าวต่อไป กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ทั้งสองเป็นเงิน 1,500 บาท และค่า

ขาดประโยชน์อีกปีละ 1,000 บาท จนกว่าจำเลยและบริวารจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองที่พิพาทครึ่งหนึ่งด้านทิศตะวันตก ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินส่วนนี้ของโจทก์ทั้งสองนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชันชื้อ-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ